

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2074/2535

บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแบมบี้เฮาส์ กับพวก

จำเลย

นายโอฬาร โพธิ์ทองมา ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 108,345.97 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน จำนวน 105,000 บาท นับแต่วันที่ 31
พฤษภาคม 2531จนกว่าจะ ชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ให้ร่วมกันส่งหนังสือรับรองของ
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ คป.29-42-0963-8 แก่โจทก์ทันทีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม
จำนวน 1,181.22 บาทแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 73,72)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน และได้ ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 50,52,56)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนร่วมกันหาประกันสำหรับ จำนวนเงิน
108,345.97 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี กับค่าธรรมเนียม 1,181.22
บาท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนเรื่อง
ให้ส่งมอบหนังสือรับรองของธนาคารกสิกรไทย จำกัดแก่โจทก์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลา
การบังคับ ให้ยกคำขอในส่วนนี้

ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนร่วมกันหาประกันสำหรับ จำนวนเงิน
108,345.97 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี กับค่าธรรมเนียม 1,181.22
บาท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนเรื่อง
ให้ส่งมอบหนังสือรับรองของธนาคารกสิกรไทย จำกัดแก่โจทก์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลา
การบังคับ ให้ยกคำขอในส่วนนี้

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ